代號：44120
頁次：4－1

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考 試 別：一般警察人員考試
等　　別：四等考試
類科組別：行政警察人員
科　　目：警察法規概要（包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例、集會遊行法、警察職權行使法、行政程序法、公務人員行政中立法）
考試時間：1 小時 30 分　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）
㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。
㈢本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、警察職權行使法第 3 條第 3 項明定「警察行使職權，不得以引誘、教唆人民犯罪或其他違法之手段為之」。實務上肯認不得「陷害教唆」，但得對原有犯意者實施「釣魚（或稱誘捕偵查）」。至於如何區分兩者，實務判決向來採「主觀說」，但近來也有改採「主客觀綜合說」。試論述採「主客觀綜合說」，需綜合審酌那些因素而判斷之。（25 分）

二、甲於某日在某處前，身背背包，手持飲料在喝，遇有身著便服之員警乙要求出示證件要盤查。經甲要求其說明原因，員警乙即表示其形跡可疑，甲要求解釋其究竟何處形跡可疑，員警乙均未答覆，僅要求其提供證件，並說該處為治安顧慮要點，即將要離開之甲攔下，呼叫支援制服員警要帶其前往勤務所，並強制將甲推入巡邏車內。甲進入車內後，員警乙再次要求甲自行向內移動後受拒絕，即將甲推往後座中間，甲始稱「做什麼啦，做什麼啦，媽的，強暴犯阿」，之後員警乙又稱「請你出示證件不好好出示」，甲方回應「愛怎樣就怎樣，媽的，你有錢」。員警乙回應「你好好講話，你剛剛說什麼，說媽的是不是」，甲才再回應「媽的就媽的阿，媽的就是英文阿怎樣」，之後員警乙即將其帶回派出所，並自認其有違反社會秩序維護法第 85 條第 1 款妨害公務之規定。試問社會秩序維護法第 85 條第 1 款妨害公務規定之立法目的為何？又本案甲的行為是否構成違反社會秩序維護法第 85 條第 1 款妨害公務之規定？（25 分）

乙、測驗題部分：（50 分）　　代號：2441

㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

㈡共 25 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 甲於網路購物上訂購商品，待收取後卻對該商品不滿意而欲退貨。但出售者認為商品品質無誤，不願接受甲之退貨，雙方因此起了爭執。甲一氣之下至轄區警察分局報案。受理報案人員認為此係民事糾紛而不受理。下列敘述何者正確？

㈠警察法第 2 條規定將私權保護排除於警察任務範圍外

㈡警察不受理民事案件係違法不作為

㈢警察應依民法規定受理甲之報案

㈣警察不介入民事紛爭之觀點與「警察公共原則」相關

2 警察行使職權時，對現場人、車，或妨礙救火、救護及救難勤務之人，如不予以暫時驅離或禁止進入，將造成損害或妨礙任務之執行，得將妨礙之人、車暫時驅離或禁止進入，以排除危害，此暫時驅離或禁止進入，性質屬於：

㈠間接強制　㈡直接強制　㈢即時強制　㈣任意處分

3 有關警察法中所規定之專業警察之設置，下列何者正確？

㈠由各縣市政府設置

㈡由內政部警政署設置

㈢由行政院設置

㈣由各該事業主管機關視業務需要，商准內政部依法設置

4 行政執行機關得於必要時請求其他機關協助之，學者稱此為「執行協助」。下列關於執行協助的敘述，何者錯誤？

㈠執行機關遇有須在管轄區域外執行或無適當之執行人員者，得請求其他機關協助

㈡被請求協助機關有正當理由時，得拒絕協助之請求

㈢執行機關與被請求機關必要時，得商訂協調聯繫注意事項

㈣因協助執行所支出之費用，由被請求協助機關負擔之

5 依據警察法及其施行細則規定，有關警察常年訓練之實施事項，係由：

㈠由中央立法並執行之　㈡由中央立法並交由直轄市、縣（市）執行之

㈢由直轄市、縣（市）立法並執行之　㈣由中央與直轄市、縣（市）協調立法與執行

6 警察法第 3 條第 1 項：「警察官制、官規、教育、服制、勤務制度及其他全國性警察法制，由中央立法並執行之，或交由直轄市、縣（市）執行之。」其中關於中央與地方各級警察機關之組織、編制等事項，係屬於：

㈠警察勤務制度　㈡警察教育　㈢警察官規　㈣警察官制

7 某直轄市因聚眾事件頻繁，警力吃緊，經內政部警政署協調，調度保一警察總隊員警若干，支援該市勤務。下列敘述何者錯誤？

㈠支援的保一員警，應直接聽命該直轄市警察局長指揮監督

㈡支援的保一員警，執行特定警察業務，對該直轄市警察機關居於輔助地位

㈢支援的保一員警，與該直轄市警察機關間，基於治安或業務需要，得互請協助

㈣支援的保一員警，與該直轄市警察機關間，基於治安或業務需要，關於勤務分配應會商行之

8 某派出所警察巡邏至捷運站外道路，獲報捷運站內有人持刀進行無差別砍人案件，下列敘述何者正確？
㈠捷運站內案件並非派出所之轄區，故派出所警察應不受理
㈡因對方僅持刀砍人，故警察只能告誡拋棄刀具，而不得使用槍械
㈢基於武器對等原則，因對方係持刀砍人，故警察只能使用警刀，而不得使用槍械
㈣持刀砍人者危及他人生命時，警察得對之逕行射擊

9 有關即時強制之敘述，下列何者錯誤？
㈠主體可為私人或行政機關　㈡目的可以是阻止犯罪
㈢目的可以是阻止危害之發生　㈣目的可以是避免急迫危害

10 某甲喝酒醉倒於路邊，經路人發現報警後，有關到場警察之處理，下列何者正確？
㈠對甲處以怠金　㈡對甲進行直接強制其返家
㈢對甲進行間接強制其返家　㈣對甲進行管束

11 某甲因交通違規行為遭執勤警察乙舉發。甲對此不滿而持續以粗鄙侮辱性言詞辱罵乙。乙因此將甲移送地方檢察署（以下稱地檢署）依刑法法規辦理外，復依社會秩序維護法（以下稱社維法）第 85 條第 1 款規定，移送簡易庭進行裁罰。下列敘述何者正確？
㈠甲之言詞係人受罰時之常情，乙不得因此將其移送地檢署
㈡甲之言詞係因交通違規行為而起，故不涉及刑事責任
㈢甲之言詞是否涉及刑事責任或社維法之行政責任未臻明確，故乙應依無罪推定原則處理
㈣乙將甲移送地檢署後，不得再依社維法規定對甲之同一行為進行裁罰

12 交通警察於路口以手勢指揮人車行進方向，其性質應屬：
㈠行政事實行為　㈡一般處分　㈢行政指導　㈣法規命令

13 社會秩序維護法曾於民國 114 年修正，除分則部分條文提高罰鍰額度外，總則關於責任年齡也略有修正。其中將原「瘖啞人」得減輕處罰規定，修正為：
㈠出生及自幼瘖或啞者　㈡出生及自幼瘖且啞者
㈢未滿 7 歲即有聽覺或語言障礙者　㈣未滿 7 歲即有聽覺且語言障礙者

14 依集會遊行法第 11 條規定，主管機關對於室外集會遊行之申請，原則應予許可，下列何者非例外得不予許可的事由？
㈠申請在禁制區範圍內集會遊行者
㈡集會遊行之負責人、其代理人或糾察員資格不符者
㈢合理懷疑集會遊行有危害國家安全、社會秩序或公共利益者
㈣無不可預見之重大緊急事故，而未於 6 日前申請集會遊行者

15 依司法實務見解，警察行使下列措施或作為，何者應被評價為一種行政處分？
㈠攔停車輛　㈡強制駕駛離車　㈢檢查交通工具　㈣交付異議紀錄表

16 室外集會、遊行申請之許可或不許可，原則上主管機關應於收受申請書之日起 3 日內以書面通知負責人。如果主管機關未在規定期限內通知負責人者，其申請之效力為：
㈠視為許可　㈡視為不許可　㈢推定為許可　㈣推定不許可

17 集會、遊行除經主管機關核准者外，不得在特定地區及其週邊範圍舉行。其中關於國際機場、港口的禁制區範圍，由下列何者劃定公告之？
㈠交通部　㈡內政部　㈢外交部　㈣國防部

18 甲於某警察機關門口任意喧嘩，經值勤人員禁止，甲仍不顧禁止，持續大聲喧嘩。下列敘述何者正確？
㈠由於甲只是口頭喧嘩，警察只能再次禁止甲，不得對之處罰
㈡警察應以妨礙公務之刑事現行犯逮捕甲
㈢警察因已進行過禁止，應於訊問後，作成處分書
㈣警察因已進行過禁止，應於訊問後，移請簡易庭裁處

19 警察巡邏時突然聽見某民宅內傳出激烈爭吵及大喊救命之求救聲。下列敘述何者正確？
㈠警察為進入該民宅需先向分局申請許可書
㈡警察為進入該民宅需先向法院聲請搜索票
㈢警察為進入該民宅需先向檢察官聲請許可書
㈣警察非進入不能救護時，得進入該民宅

20 甲於短短數小時內先後打了 20 餘次 110 電話報警。但警察每次到達現場後，甲又推說沒事不需警察處理。警察數度勸誡甲勿隨意撥打 110 報案電話，以免妨礙他人報案。隨後甲仍未聽勸誡多次撥打 110，每次也都如上述情況推說無事。對甲之敘述何者正確？
㈠甲於公務員依法執行職務時，以不當言詞妨礙公務
㈡甲於公務員依法執行職務時，數度喧嘩妨礙公務
㈢甲之行為係謊報災害，強制警察到場者
㈣甲之行為係無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者

21 某甲闖紅燈經執勤警察乙攔停並請甲出示相關證件，甲不配合出示，為填記舉發甲之違規行為需要，乙依法調查或查察甲之相關資料。下列事項何者不在乙詢問之列？
㈠姓名　㈡性別　㈢住所　㈣居所

22 學理上警察執行勤務時，因不法行為所生之損害賠償須與警察之加害行為間具有下列何種因果關係以為賠償之範圍？
㈠相當因果關係　㈡條件因果關係　㈢分配因果關係　㈣創設因果關係

23 行政執行法中，「管收」是促使公法上金錢給付義務人履行義務的一種強制手段，不服法院的管收裁定，義務人得提起抗告。有關抗告程序準用：
㈠刑事訴訟法　㈡民事訴訟法　㈢強制執行法　㈣管收條例

24 警察甲於捷運站內突遭遇人民乙持刀無差別砍人，不得已情況下，甲依警械使用條例開槍制止乙之砍人行為，但除擊中乙外，同時亦擊中乘客丙及前來支援之同僚丁。下列敘述何者正確？
㈠乙得請求補償　㈡丙得請求補償
㈢丁得請求補償　㈣凡因甲使用警械而受傷者，皆得請求補償

25 甲係公務員，某日因公出差至外地，適逢當地某政黨舉行政黨活動，甲參加該活動。下列何者正確？
㈠因出差非上班時間，故甲可參加該活動
㈡因出差非執行勤務時間，故甲可參加該活動
㈢因出差地為外地而非其勤務地，故甲不得參加該活動
㈣因出差時間仍須受公務人員行政中立法之規範，故甲不得參加該活動